

1518774-33.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227788/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26885962 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2227788 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518774-33.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518774-33.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227788/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26885962 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2227788 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º inciso II, por seis

vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, porque em 19 de agosto de 2022, por volta das 5h10, em local incerto, entre as Ruas Otelo Augusto Ribeiro, Domingos Escorcios, Santo Rizzo, Avenida Inácio Monteiro, Avenida dos Texteis, Avenida Miguel Achiolle e mediações, todas localizadas no Bairro de Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca da Capital/SP, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel consistentes em um aparelho de telefonia celular e uma aliança, pertencente a vítima Alan Vilela Almeida, porque no mesmo dia, local e maneira de execução, no período de 5h10 e 5h40, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel consistentes em um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, IMEI 354174104163873, pertencente a vítima Eric Heden dos Santos, porque nas mesmas condições de tempo, hora, local e maneira de execução, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra Daniel Barra do Nascimento, Diego Barra do Nascimento e Dinah Maria da Barra, coisa alheia móvel consistentes em um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, IMEI 350920338572931 e uma aliança, pertencente a vítima Daniel Barra do Nascimento, porque nas mesmas condições de tempo, hora, local e maneira de execução, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel consistentes em um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, pertencente a vítima Jacqueline Aparecida Santos de Campos, porque nas mesmas condições de tempo, hora, local e maneira de execução, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel consistentes em um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, pertencente a vítima Jean Ellio de Toledo e finalmente porque, nas mesmas condições de tempo, hora, local e maneira de execução, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Marca YAMAHA/XTZ 125XK, Placas EJP8A39, Chassi 9C6KE107090003788, pertencente a vítima Davi Carolino da Silva.

A denúncia foi recebida no dia 31 de agosto de 2022 (fl.73), o acusado foi citado (fl.97) e ofertou resposta (fl.101), mantida todavia a denúncia recebida e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítima e testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR, na fase policial, disse que estava com MICHEL e realizou somente cinco roubos, não sabendo informar quais foram as vítimas. Em relação à arma de fogo, informa que era de brinquedo e estava toda quebrada. Indagado onde poderia encontrar o MICHEL, informa que é da comunidade, porém não sabe onde o encontrar. Em juízo, voltou a confessar as práticas delitivas.

A vítima Jacqueline Aparecida Santos de Campos, ouvida apenas na fase policial, disse que estava indo trabalhar quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta. O garupa apontou uma arma para a declarante anunciando o assalto. Ademais, informa que só roubaram o aparelho celular da declarante. Convidada para fazer o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, reconheceu o acusado BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR como sendo o motorista da motocicleta que com mais

um indivíduo o abordou anunciando o assalto.

A vítima Davi Carolino da Silva, na fase policial, disse que é proprietário da motocicleta apresentada neste plantão e que foi pegar um pedido do ifood no Jardim São Pedro, COAB II, José Bonifácio, quando foi abordado por dois meliantes armados apontando a arma para o declarante que percebeu que não era de verdade e nisso tentou reagir, contudo levou um chute na perna e veio ao chão. Nisso, os meliantes pegaram a motocicleta e o seu aparelho celular e se evadiram. Ademais, informa que o homem que estava com a arma era moreno, estava de blusa escura, era magro, aproximadamente 1m70cm. Já o segundo homem era mais baixo, um pouco forte. Por fim, convidado para fazer o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, informa que reconhece BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR como sendo o motorista da motocicleta que com mais um indivíduo o abordou anunciando o assalto. Reiterou a dinâmica dos fatos em juízo e reconheceu o acusado em juízo, estando o acusado perfilado a dois outros indivíduos da carceragem do Fórum. Teve prejuízo de mais de R\$1.000,00, porque fizeram PIX com seu celular, além de ter perdido o emprego. O roubo se deu à 0h00. Recuperou a moto, porém com avarias.

A vítima Dinah Maria da Barra, na fase policial, disse que estava na garagem da residência junto com os filhos DIEGO BARRA DO NASCIMENTO e DANIEL BARRA DO NASCIMENTO, quando foram abordados por dois meliantes em uma motocicleta que anunciou um assalto. Informa que os meliantes levaram sua bolsa e documentos pessoais e o carona apontou uma arma para o rosto da declarante. Já o motorista da motocicleta era mais baixo, um pouco forte e vestia uma blusa escura e com um desenho no meio. Por fim, convidado para fazer o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, informa que reconhece BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR como sendo o motorista da motocicleta que com mais um indivíduo o abordou anunciando o assalto. Reiterou a dinâmica dos fatos em juízo e reconheceu o acusado em juízo, estando o acusado perfilado a dois outros indivíduos da carceragem do Fórum. O roubo se deu às 5h00. Recuperou apenas a bolsa e documentos pessoais, mas alguns itens não foram recuperados.

A vítima Daniel Barra do Nascimento, na fase policial, disse que estava na garagem da residência junto com o irmão DIEGO BARRA DO NASCIMENTO e da mãe DINAH MARIA DA BARRA quando foram abordados por dois meliantes em uma motocicleta que anunciaram um assalto. Informa que os meliantes levaram cartão de banco, documentos e celular. Ademais, informa que o carona apontou uma arma para o rosto do declarante e ele vestia um blusão preto, era moreno, magro, aproximadamente 1m70cm. Já o motorista da motocicleta era mais baixo, um pouco forte e vestia uma blusa escura e com um desenho no meio. Por fim, convidado para fazer o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, informa que reconhece BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR como sendo o motorista da motocicleta que com mais um indivíduo o abordou anunciando o assalto. Reiterou a dinâmica dos fatos em juízo e reconheceu o acusado em juízo, estando o acusado perfilado a dois outros indivíduos da carceragem do Fórum. O roubo se deu às 5h00. Não recuperou nada e estima seu prejuízo em R\$2.500,00.

A vítima Diego Barra do Nascimento, na fase policial, disse que estava na garagem da residência junto com o irmão de nome DANIEL BARRA DO NASCIMENTO e da mãe DINAH MARIA DA BARRA quando foram abordados por dois meliantes em uma motocicleta que anunciou um assalto. Informa que os meliantes levaram a aliança e o aparelho celular do declarante. Ademais, informa que o carona apontou uma arma para o rosto do declarante e ele vestia um blusão preto, era moreno, magro, aproximadamente 1m70cm. Já o motorista da motocicleta era mais baixo, um pouco forte e vestia uma blusa escura e com um desenho no meio. Por fim, convidado para fazer o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, informa que reconhece BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR como sendo o motorista da motocicleta que com mais um indivíduo o abordou anunciando o assalto. Reiterou a dinâmica dos fatos em juízo e reconheceu o acusado em juízo, estando o acusado perfilado a dois outros indivíduos da carceragem do Fórum. O roubo se deu às 5h00. Não recuperou nada e estima seu prejuízo em R\$1.800,00.

A vítima Eric Heden dos Santos, na fase policial, disse que estava indo trabalhar quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta que anunciaram o assalto. Ademais, o garupa apontou uma arma de fogo e subtraiu o aparelho celular do

declarante por meio de grave ameaça. Depois do roubo, os dois se evadiram. Convidado a descrever os dois homens que o abordou em uma motocicleta, informa que o garupa usava roupa preta, era moreno claro, era magro, aparentava aproximadamente 1m70cm. Já o motorista da motocicleta era moreno claro, era um pouco troncado, vestia uma camisa escura com um desenho na frente. Por fim, convidado para fazer o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, informa que reconhece BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR como sendo o motorista da motocicleta que com mais um indivíduo o abordou anunciando o assalto. Reiterou a dinâmica dos fatos em juízo e reconheceu o acusado em juízo, estando o acusado perfilado a dois outros indivíduos da carceragem do Fórum. O roubo se deu às 4h30. Não recuperou seu celular e estima seu prejuízo em R\$1.770,00.

A vítima Alan da Vilela Almeida, na fase policial, disse que é motorista de ambulância e na data de hoje, 5h10, estava a pé indo para o trabalho quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta voltando pela contramão. Diante disso, o garupa pulou da motocicleta dizendo "perdeu" "perdeu" passa o celular e aliança. Ademais, informa que o garupa ficou apontando um objeto aparentando ser uma arma para cabeça do declarante. Entregou o celular e a aliança ao garupa que depois subiu na moto e se evadiu. Além disso, convidado a descrever os dois indivíduos, informa que o garupa era moreno, era magro, tinha aproximadamente 1m70cm, vestia uma blusa preta com capuz e um boné. Já o piloto da motocicleta era um pouco mais baixo que o garupa, era forte, moreno. Por fim, convidado para fazer o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, informa que reconhece BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR como sendo o motorista da motocicleta que com mais um indivíduo o abordou anunciando o assalto. Reiterou a dinâmica dos fatos em juízo e reconheceu o acusado em juízo, estando o acusado perfilado a dois outros indivíduos da carceragem do Fórum. Não recuperou nada e estima seu prejuízo em R\$2.000,00.

A vítima Jean Ellio de Toledo, na fase policial, disse que estava indo trabalhar quando foi abordado por dois meliantes em uma motocicleta o qual anunciou um assalto apontando uma arma de fogo para o declarante e exigiu o aparelho celular. Ademais, só subtraiu o aparelho celular do declarante e se evadiram. Além disso, informa que o garupa da motocicleta era moreno, magro e aparentava ter 1m70cm. Já o piloto da motocicleta era mais baixo, um pouco forte e moreno. Por fim, convidado para fazer o reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, informa que reconhece BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR como sendo o motorista da motocicleta que com mais um indivíduo o abordou anunciando o assalto. Reiterou a dinâmica dos fatos em juízo e não reconheceu o acusado em juízo, pois ele está bem diferente. O roubo se deu às 5h00. Não recuperou nada e estima seu prejuízo em R\$1.200,00.

O policial militar Marcos Martins Pittner de Oliveira, na fase policial e em juízo, disse que havia recebido notícia de roubos a pedestres na área de patrulhamento e em patrulhamento depararam com os indivíduos numa moto na Avenida Inácio Monteiro, sem capacete, evadindo-se da equipe, logrado êxito em deter um dos indivíduos pela Rua das Palmeiras, sendo que um deles tentou se evadir a pé e resistiu à prisão, sendo preso. Com ele foi localizado um simulacro de pistola, 5 celulares e uma motocicleta produto de roubo. O outro indivíduo se evadiu do local.

O policial militar Vinicius Liberato de Moraes, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

Ora, somente por tais relatos, já se percebe que se impõe a condenação do acusado, não sendo demais lembrar que as palavras das vítimas adquirem forte e especial relevo em crimes patrimoniais, já que, nos casos de roubo, de fora parte o problema do exagero das vítimas ao descreverem a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para quererem mentir, limitando-se a preocupação do juiz à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aqueles a apontar falsamente o réu como autor do crime ou de descrever com exagero a atuação do agente, bastando à condenação por roubo in casu que as declarações das vítimas estejam em harmonia com os demais elementos dos autos, que sejam confirmadas por qualquer outro dado, como o fato de 90% das vítimas terem reconhecido o acusado em juízo como sendo um dos autores do delito, além de ter sido detido na posse da motocicleta também roubada de uma das vítimas, anotada que a única vítima que não reconheceu o acusado em juízo disse que ele estava bem diferente, tendo certeza, entretanto, que a pessoa

que reconheceria na fase policial era mesmo o acusado.

Presente, sem sombra de dúvida, in casu, a grave ameaça, a qual deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso, tendo em vista o meio usado pelo réu, o local do fato, se era possível o auxílio de terceiro e, sobretudo, levando em conta as condições pessoais do réu, que, conluído a indivíduo armado e em superioridade numérica, ameaçou e subtraiu os bens das vítimas.

De fato, não importam os meios de que se valem os agentes, sejam eles reais ou imaginários - o sacar de uma arma, o mostrar que tem arma, o fingir que possui arma, ou simplesmente o ameaçar de agressão, sem arma -, nem é necessária a sinceridade da ameaça; basta ser indubitável que, em razão dela, a vítima nem sequer pensou em reagir à ação delituosa, entregando ao acusado os seus bens.

Ora,

"Na atual crescente onda de violência urbana, o simples uso da expressão "é um assalto", acompanhada de advertência de se achar o agente armado, ainda que tal não seja verdadeiro, é mais do que suficiente não só para atemorizar, como para retirar do sujeito passivo qualquer pretensão de resistência, caracterizando, assim, a grave ameaça tipificadora do roubo" (Ac. un., 2ª. Câm., DJ 11.02.1987, p.72).

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas restou comprovada nos autos e, de fato, no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser corresponsável basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e neste passo releva notar que as vítimas e mesmo o acusado confirmaram o concurso de pessoas quando dos roubos.

Adequado ao caso, portanto, o desate condenatório em face da prova produzida em juízo e da ausência de justificativa plausível por parte do acusado quanto à dinâmica dos fatos devidamente comprovada durante a instrução.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para condenar BRENO CASTELO BRANCO QUEIROZ DEFENSOR, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º inciso II, do Código Penal. Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Em relação a cada um dos roubos praticados contra as vítimas Jacqueline, Davi, Eric, Alkan e Jean, fixo a pena inicialmente em 4 anos e 8 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo, majorada de 1/6 em razão do prejuízo acarretado a cada uma das vítimas. Dada a confissão, reduzo a pena no mínimo legal. Em seguida, em virtude da causa de aumento de pena, aumento a pena de 1/3, obtendo-se, assim, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e multa de 13 diárias no valor unitário mínimo.

Em relação ao roubo praticado contra as vítimas Dinah, Daniel e Diego (membros da mesma família), fixo a pena inicialmente em 4 anos e 8 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo, majorada de 1/6 em razão do prejuízo acarretado às vítimas. Dada a confissão, reduzo a pena no mínimo legal. Em seguida, em virtude da causa de aumento de pena, aumento a pena de 1/3, obtendo-se, assim, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e multa de 13 diárias no valor unitário mínimo. Foram por fim os crimes praticados em concurso formal, dada a diversidade de vítimas, ainda que pertencentes ao mesmo grupo familiar, atingidos patrimônios distintos, devendo, pois, a pena ser majorada de 1/6, obtendo-se assim a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e multa de 15 diárias, no valor unitário mínimo.

Majoro, por fim, a pena mais grave do dobro em se considerando tratar-se de seis crimes com seis vítimas diversas em razão da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, § único do CP, obtendo-se a pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e multa de 90 diárias no valor unitário mínimo.

O regime inicial para cumprimento de pena é o fechado, ante o patamar da pena alcançada, mantida a prisão do acusado, dado o fato de se tratar de pessoa totalmente desprovida de valores para o convívio em social, pondo-se a assaltar trabalhadores que saíam para seus trabalhos, trazendo grande prejuízo a eles, sendo necessária a sua custódia a fim de que seja a ordem pública preservada.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.
Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 27 de outubro de 2022.
Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA